

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제20-영업-13호

제 목 FBOG 과세기준 수립 적극행정 사례

모범대상자 ●●●●●본부 <<<<<처 ●●●●●부 차장 ㉟㉟㉟

모범내용

피추천인은 친환경 에너지 정책 관련 FBOG*가 LNG 수송선의 연료로 사용 증가가 예상되는 가운데 FBOG에 대한 과세기준을 정립함으로써 세관의 과세처분과 이중과세를 사전에 방지하고자 하였다.

* FBOG(Forced Boil Off Gas) : ‘강제’ 기화시켜 LNG 수송선박의 연료로 사용하는 LNG

그에 따라, ‘17년 미국 사빈패스 수송선에 최초로 사용한 FBOG에 대해서는 진행 중 소송에 영향이 없는 최적의 신고방안을 고안하여 부가세 등 추징위험을 제거하였으며, ○○○○○○원에 ‘과세가격결정 사전심사’를 요청하여 FBOG의 이중과세 해소방법을 끈질기게 협의하고 설득함으로써 ‘19년 1월 ○○○○○○원의 최종 심사결정을 받아냄으로써 이중과세되지 않는 FBOG과세기준을 마련하였다.

가. 추진배경

공사는 미국 사빈패스로부터 '17. 7월부터 셰일가스를 첫 도입하기로 되어 있었는데 사빈패스 LNG수송선박은 환경규제에 대비하여 병커C유 등을 대신하여 저유황유 또는 FBOG, 즉 수송중인 LNG의 일부를 강제로 기화시켜 수송선박의 연료로 사용할 예정이었으며 국제해사기구의 해양오염방지협약이 '20년부터 발효 되어 향후에는 모든 LNG수송선박에서 FBOG의 사용증가가 예상되는 상황이었다. 그러나 FBOG는 과거에 없던 새로운 형태의 재화였기 때문에 당시 과세기준이 없어 자칫 과소신고시는 과세처분이 우려되고, 과대신고시는 당시 BOG소송에서 처럼 수입물품대와 운임으로 이중으로 과세가 우려되는 상황이었다.

피추천인은 세무조사에 의한 추징을 예방하고 이중과세를 방지하여 도입비를 절감하고자 FBOG에 대한 선제적인 과세기준 정립을 추진하였다.

나. 추진내용

첫 번째, '17년 5월 FBOG 관련 과세위험을 인지한 당시에는 예방조치가 긴급하지 않다는 인식, 접근하기 너무 무겁고 어려운 주제라는 인식 등으로 FBOG 과세기준 정립 필요성에 대한 내외부 설득에 어려움이 있었다. 피추천인은 이를 극복하기 위해 다양한 데이터를 활용한 유형 파급효과 자료를 작성하여 내외부 관련자들에게 반복 설명 및 설득을 하였다.

두 번째, FBOG라는 새로운 형태의 재화를 연구하기 위하여 도입, 수송, 세무, 법률, 기술 등 광범위하고 다양한 분야의 전문지식이 필요하였는데 이를 해결하기

위하여 '18년 6월 여러 부서 전문가로 구성된 'FBOG 과세기준 정립연구회'를 만들어 수시로 자료를 협조 받고 아이디어 도출 및 진행상황 공유회의를 개최하고 공사 법률자문 제도를 활용하여 다양한 분야의 전문성을 확보하고 다양한 대안을 도출하였다.

세 번째, 관세청은 BOG소송 패소경험으로 BOG 또는 이와 유사한 FBOG 이중과세 문제 검토 자체에 대하여 거부감 및 방어적 태도를 가지고 있었고 이는 가장 해결하기 힘든 부분이었다. 이를 해결하기 위하여 공사의 주장을 뒷받침하는 논리를 개발하고 해외사례 자료를 찾아 수차례 관세청을 방문하여 설명하였으며 관세청과 공사는 대립적인 관계가 아니라 관세청은 공사가 성실하게 납세하도록 도와주는 조력자라는 인식을 주고자 노력하였다.

네 번째, '과세가격결정 사전심사' 제도를 활용하여 정해진 시한 내 관세 관련 다양한 전문가들 의견이 반영된 공식적인 답변을 유도하였고, '19년 1월 마침내 FBOG를 물품가격에서는 차감하되 운임에는 가산하라는 〇〇〇〇〇〇〇원의 심사 결정을 받아냄으로서 이중과세되지 않는 FBOG의 과세기준을 마련할 수 있었다.

다. 추진성과

선제적인 FBOG 과세기준 정립을 통해 다음과 같은 유무형적 추진성과를 창출하였다.

첫째, 사빈패스 수송선에 사용된 FBOG에 대해 진행 중인 소송에 영향을 미치지

않고 수입부가세 및 가산세 등 3억원의 과세위험을 제거할 수 있었다.

둘째, IMO 해양오염방지협약이 발효되기 전 이중과세되지 않는 FBOG의 과세기준을 정립함으로써, '20년 이후부터 공사는 매년 32억원*만큼 LNG를 보다 경제적으로 도입할 수 있게 되었고 이중과세되는 만큼 요금에 전가되어 국민부담이 가중되는 것을 막을 수 있었다.

* 이중과세시 추가납부하는 관세 해당액.으로 FTA미체결국 도입 LNG 수송선이 사용하는 FBOG 과표 증가 예상액 <억원 기반 계산

셋째, '19년 1월 000000원의 최종 심사결정은 FBOG를 물품가격과 운임으로 과세시 이중과세임을 사실상 인정하는 것으로 BOG소송 당시부터 이어져 오던 이중과세 논란을 종식시킬 수 있었고 관세청과 공사 간 일방적 과세처분과 소송을 통한 대응에서 벗어나 공사가 세관과 협력적 관계를 형성하는 계기가 되었다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 관련자에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련자]

0000본부 <<<<<처 0000부 차장 000(사번 : 0000000000)